

통 보

1. 제 목 : 채용서류 보관에 관한 사항

2. 관계기관 : ★★실(●●부)

3. 내 용

가. 업무개요

공단 인사부서에서는 공정성 강화를 위하여 채용과 관련된 서류를 보관하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「채용절차의 공정화에 관한 법률(이하 “채용절차법”이라 한다.)」 제11조(채용서류의 반환 등)에 따르면 구인자는 구직자의 채용 여부가 확정되기 전까지 채용서류 반환의무·반환청구방법·반환 이행기간(채용여부가 확정된 날로부터 14일부터 180일 사이), 반환 이행기간 종료 후 파기 등에 대해 구직자에게 알려야 하며, 채용 여부가 확정된 이후 채용되지 않은 구직자(확정된 채용대상자는 제외¹⁾)의 요청이 있는 경우에는 채용서류²⁾를 반환하여야 하고, 반환의 예외대상인 홈페이지 또는 전자우편으로 제출된 채용서류 및 구직자가 요구없이 자발적으로 제출한 서류, 반환 이행기간이 지난 서류는 개인정보보호법에 따라 파기하여야 합니다.

또한 기획재정부 「공기업·준정부기관 경영에 관한 지침」 제16조(채용 공정성 관리) 제7항에 따르면 공기업·준정부기관은 기록물 보존에 관한 내부 규정을 통해 채용 관련 문서를 영구적으로 보존하도록 보존기간을 정해야 한다고 규정하고 있고, 공단 「채용업무시행세칙」 제4조(채용 공정성 관리) 제3항에서도 채용과 관련된 서류를 영구히 보존토록 정하고 있습니다.

한편 공단 인사부서는 채용되지 않은 구직자의 채용서류라 할지라도 채용절

1) 채용된 구직자의 채용서류는 공공기록물에 해당되며 「공공기록물 관리에 관한 법」에 따라 등록 관리

2) 채용서류란 기초심사자료(응시원서, 이력서, 자기소개서 등), 입증자료(자격증명서 등), 심층 심사자료로 구성되며 구직자가 제출한 서류를 말함.

차법에 따라 반환 또는 파기하지 아니하고, 「공공기록물 관리에 관한 법(이하 “공공기록물법”이라 한다.)」에 따라 ‘공공기록물’로 등록·관리하기로 결정하였다면 공공기록물법이 정하는 바에 따라 기록물 등록대장에 등록 후 관리하여야 합니다.

따라서 공단 인사부서에서 채용절차를 진행할 경우에는 채용절차법에서 정한 채용서류 반환에 대해 정확히 고시해야 하며, 채용되지 않은 구직자의 채용서류에 대해서는 채용절차법에 따라 반환 또는 파기하거나 공공기록물법에 따라 ‘공공기록물’로 등록·관리해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2016.8.1.~ 2019.4.30. ★★실 ●●부의 채용서류 관리현황을 확인한 결과, ▼▼이사·○○병원장·◇◇병원장·□□실장·△△팀장 등 총 ##차례의 채용공고를 게시하면서 채용절차법에서 알려주도록 정한 채용서류 반환 내용의 일부만을 고시하였으며, 보관기간이 지난 채용되지 않은 응시자 ##명에 대한 채용서류를 ‘공공기록물’로 등록을 하지 않고 보관한 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

★★실 ●●부에서는 감사의견을 수용하면서 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○이사는

- 채용되지 않은 구직자의 채용서류는 공공기록물로 등록하여야 하는지 여부 등을 종합적으로 판단하여 처리하시기 바라며, 향후 동일한 사항이 발생하지 않도록 채용서류 반환내용 고시 및 보관절차를 준수하시기 바랍니다.(통보)